

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/1394/25

הצעת חוק החברה למתנ"סים, התשפ"ג–2023

- מטרת החוק 1. חוק זה נועד להכיר בחברה למתנ"סים, להבטיח את קיומה ולקבוע את מטרותיה, תפקידיה וסמכויותיה.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "החברה למתנ"סים", "החברה" – החברה הממשלתית הרשומה בישראל בשם "החברה למתנ"סים" – מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ) ;
- "מתנ"ס" – מרכז קהילתי או מינהל קהילתי, או רשת מרכזים קהילתיים שהוסמכו או הוכרו על ידי החברה למתנ"סים ;
- "רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית, לרבות מועצה אזורית ;
- "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–11985 ;
- "סעיף תקציב" – כהגדרתו בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב ;
- "השר" – שר החינוך.
- מטרות החברה 3. החברה למתנ"סים תפעל להוביל קידום חברתי, תרבותי ואזרחי בישראל, זאת באמצעות הבטחת פעילות קהילתית, בפרט באמצעות הפעלת מתנ"סים ; החברה תהווה מסגרת מרכזית לחינוך הבלתי פורמאלי בקהילה, ותעניק שירותים חברתיים, תרבותיים ואזרחיים נוספים לאוכלוסיות מגוונות.
- תפקידי החברה 4. אלה תפקידי החברה למתנ"סים :

(1) קידום, הסמכה או ניהול של מתנ"סים ברשויות מקומיות בכל רחבי הארץ, בהתאם לצרכיהן, לדירוגן הסוציו-אקונומית, לייחודן ולאופיין של קהילות שונות;

(2) ייזום, ניהול או הפעלה של שירותים חברתיים ואזרחיים שיש יתרון משמעותי בהספקתם והפעלתם במסגרת קהילתית, לבקשת משרד ממשלתי;

(3) ייזום, ניהול או הפעלה של מתנ"ס או שירותים חברתיים ואזרחיים נוספים במסגרת קהילתית, לבקשת רשות מקומית;

(4) קידום, פיתוח, ניהול והפעלה של פעילויות חינוך בלתי פורמאלי, פעילויות התנדבות ופעילויות חברתיות אחרות במסגרת המתנ"סים;

(5) כל תפקיד אחר שהשר יטיל עליה.

5. סמכויות החברה למתנ"סים
החברה למתנ"סים תפעל להגשמת מטרותיה ולמימוש התפקידים המוטלים עליה לפי חוק זה, ולצורך כך –

(1) החברה למתנ"סים רשאית להתקשר עם מתנ"סים שונים וגופים אחרים ולהפעילם לפי העניין.

(2) (א) משרד ממשלתי רשאי לבקש מהחברה לבצע מטלות נוספות במסגרת תפקידיה כפי שפורטו בסעיף 4; הסכימה החברה לבצע את המטלה כאמור, ביצועה ימומן מסעיף התקציב של אותו משרד ממשלתי בהיקף הדרוש להשלמתה בכפוף להוראות לפי חוק יסודות התקציב, זאת בנוסף לתקציב המפורט בסעיף 6.

(ב) החברה למתנ"סים רשאית להשתתף במיזם של משרד ממשלתי ולהתקשר עמו גם שלא מכוח הוראות פסקת משנה (א).

(3) רשות מקומית רשאית להתקשר עם החברה למתנ"סים ועם המתנ"ס הפועל בתחומה, לשם הגשמת מטרות החברה למתנ"סים בהתאם לחוק זה; עשתה כן הרשות, מוסמכת היא להעביר משאבים ואמצעים נדרשים בהתאם להסכם.

(4) החברה למתנ"סים רשאית לתמוך במתנ"סים, כפי שיאפשר תקציבה וזאת בהתאם למבחנים שוויוניים, שיפורסמו באתר האינטרנט של החברה; מבחנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה באישור השר, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, בשינויים המחויבים, ויתוקצבו באופן דיפרנציאלי כפוף לדירוג הסוציו אקונומי של הרשות המקומית שבה פועל המתנ"ס.

6. מימון ותקציב
(א) הממשלה תקצה לחברה תקציב למימון פעילותה והוצאותיה השוטפות בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

(ב) שנת תקציב החברה תהיה כשנת תקציב המדינה.

7. גוף מבוקר וקיום החברה למתנ"סים היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, חובות התשי"ח-1958 [נוסח משולב]².
8. שמירת דינים הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין, לרבות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975³, ולא לגרוע מהן.
9. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

ד ב ר י ה ס ב ר

המטרה הראשית של הצעת החוק היא עיגון בחוק של מעמד החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ) (להלן – החברה) כך שתובטח הקצאת משאבים רציפה לפעילות מתמשכת ושוטפת של החברה. זאת, על מנת שתוכל להוציא לפועל את מדיניות משרד החינוך בתחום עיסוקה של החברה באופן יעיל, אופטימאלי ותוך מתן מענה גמיש ככל האפשר לדרישות ולצרכים. כל זאת תוך צמצום עיסוק קברניטי המשרד כמו גם הפקידות בו, בחברה ובהתקשרות עמה.

החברה למתנ"סים היא חברה ממשלתית שתקציבה נשען על כספים שמעביר לה משרד החינוך במסגרת התקשרותם, לפיה מספקת החברה למשרד שירותי ניהול מתנ"סים. התקשרות זו מבוצעת בפטור ממכרז בהתאם לאישור ועדת הפטור של משרד החינוך. אין זה סוד, כי מתכונת פעולה זו ואופן מימון פעולת החברה מעוררת בעיות אדמיניסטרטיביות ובירוקרטיות קשות הנובעות מחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק חובת המכרזים), המחייב, כעקרון על, קיום מכרז פומבי כבסיס להתקשרות משרד. החוק אמנם קובע רשימת התקשרויות הפטורה ממכרז, בכפוף לאישור ועדת הפטור של המשרד הרלוונטי, ובין היתר נקבעה אפשרות לפטור ממכרז התקשרות משרד עם חברה ממשלתית בהתמלא התנאים המפורטים בסעיף. ברם, פעם אחר פעם נתקלים הליכי אישור ההתקשרות במהמורות שונות המקשות על התנהלות המשרד והחברה. כך לעיתים קרובות אישור ההתקשרות מותנה בתנאים שלא תמיד הם ממין העניין או שהחברה מתקשה לעמוד בהם. לעיתים קרובות הליכי האישור מושלמים במועד מאוחר לתחילת מתן השירותים. אין זה נדיר כי האישור ניתן להתקשרות במקטעי זמן קצרים של שלושה חודשים, חצי שנה וכדומה.

התנהלות זו מסורבלת ומעמיסה על בעלי התפקידים במשרד ועל ועדת הפטור ואף מקשה על רצף פעולתה של החברה כמו גם רצף הזרמת הכספים בגין פעולותיה. יש לציין שהחברה אינה מסוגלת להעסיק עובדים לתקופות של שלושה עד שישה חודשים, משך אישור ההתקשרות הממוצע, ואז להפסיק להעסיקם עד ששוב תאושר ההתקשרות ולחזור ולהעסיקם למשך שלושה חודשים וחוזר חלילה. ברור כי גם למול הציבור והרשויות המקומיות זו התנהלות שאינה יכולה לעמוד כלל ועיקר.

מכאן ניתן להבין שמאז חוק חוק חובת המכרזים והותקנו תקנות מכוחו, חל פיחות במעמד החברה ותקציבה. פיחות זה נובע בחלקו מהתלות הגדולה בוועדת הפטור, בחשב הכללי ובעובדה שלא נעשתה עבודת התאמה בין הרגולציה הגבוהה, לרבות החלת חובת המכרז הפומבי, למול מתכונת מתן שירותי

² ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

³ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

החברה. עיגון מעמד החברה בחקיקה ראשית יעזור בביסוס התנהלות שגרתית ושוטפת לחברה. יתרון נוסף בחוק המוצע הוא ההכרה בחברה כגורם ממלכתי ולאומי שבין יתר תפקידיו הוא אמון על קביעת תקן להכרה והסמכת מתנ"סים ככאלה ובחינת פעילותם על פי אמות מידה שיקבע השר בתקנות. בדרך זו מבקשת הצעת החוק להבטיח הפעלה מרבית של שירותים לאזרחים בתחומי העיסוק של המתנ"סים ולמנוע הידרדרות מתנ"סים, תפקיד שבמערכת היחסים הנוכחית אין החברה יכולה למלא. החוק המוצע מבקש לאפשר לרשויות להתקשר עם מתנ"סים כהגדרתם בהצעת החוק ולהעביר להם משאבים לצורך ההתקשרות וביצועה.

כחברה ממשלתית, כפופה החברה לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992, לפיו התקשרות החברה עם גורמים לביצוע עבודות ומתן שירותים מותנית במכרז פומבי.

החוק המוצע מבקש להסדיר את התקשרות החברה עם העמותות והחברות המפעילות את המתנ"סים, כהגדרתם בהצעת החוק. מעמד החברה כלפי המתנ"ס יוסדר וכך גם מעמד המתנ"ס בחברה וכלפיה באופן שיאפשר לחברה להתקשר, לתקצב ולתמוך במתנ"סים שיוסמכו ויוכרו על ידה ככאלה. כך גם תתאפשר לחברה יותר מעורבות ויוענקו לה יותר סמכויות בפקוח על התנהלות המתנ"סים, כפי שפורט לעיל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/2303/24).

הצעת החוק זהה לפ/2303/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)